

1526445-95.2021.8.26.0114
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/09/2022
... decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apreensão de drogas diversas, divididas em porções individuais, além de dinheiro - Confissão extrajudicial corroborada pelas provas em juízo - Depoimentos dos policiais firmes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada com critério e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
3ª Vara Criminal
Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana
CEP: 13088-901 - Campinas - SP
Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1526445-95.2021.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1526445-95.2021.8.26.0114
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Réu:
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, §3º, Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 11h40, na Rua Serra Dourada, 4851 - Vila Orozimbo Maia, nesta cidade e comarca de Campinas-SP, FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em energia elétrica.

A denúncia foi recebida (fls. 72) e o réu foi citado (fls. 84), apresentando sua resposta à acusação (fls. 100). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado. A seguir, as partes apresentaram suas manifestações.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o acusado praticou o delito de furto de energia elétrica que lhe foi imputado.

Vejam os.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, pelo auto de exibição e apreensão e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Quando interrogado, na fase inquisitiva, o réu confessou os fatos. Contou que atualmente exerce atividade comercial no local dos fatos, devido a ter sido dispensado da função de frentista de posto de gasolina, no início da pandemia. Disse que recebeu os policiais civis e os representantes da CPFL, momento em que eles constataram uma derivação de energia, ligação popularmente conhecida por "gato" sem passar pelo relógio-medidor, mesmo porque nunca teve medidor de energia no local e não sabe dizer o motivo da negativa de instalação de medidores em seu estabelecimento e que nunca chegaram contas a serem pagas. Afirmou, ainda, que reside no bairro há cerca de 12 anos e que no momento está passando por dificuldades financeiras, por estar desempregado, relatando que tinha conhecimento da ligação clandestina, porém, ressalta que este foi o único meio por ele encontrado para prover o sustento de sua família, que tem 01 filho menor e outro maior de idade que está sem colocação no mercado de trabalho o que dificulta a subsistência. Narrou que registra passagens pela polícia, porém já cumpriu todas as determinações legais impostas, e que não está respondendo nenhum outro processo criminal. Aduziu ter sido bem tratado pelos policiais e não foi necessário o uso de algemas. Em Juízo, o acusado não compareceu, sendo declarada sua revelia.

A confissão, do réu, na fase inquisitiva, restou confirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O representante da empresa vítima, Gabriel de Melo Pacheco, em Juízo, afirmou que exerce a função de eletricitista na Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, e que na data dos fatos, acompanhado de policiais civis, realizou trabalho de campo, com intuito de reprimir a prática de ligações clandestinas. Afirmou que todos os trabalhos que faz acompanhado de policiais é referente ao furto de energia. Disse, entretanto, não se recordar dos fatos específicos narrados na denúncia.

O policial civil Marcelo Hideki Iwasaki Ocuri, em Juízo, afirmou que juntamente com o investigador Alan do setor de inteligência, procedeu levantamentos de campo, no sentido de coibir prática de furto de energia elétrica em ocorrência na sua área circunscricional, figurando como vítima a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), empresa que presta serviço de energia. Disse que na data dos fatos, a equipe do setor de investigações, acompanhado do setor de logística da referida empresa, surpreendeu Fernando, cometendo o delito descrito na denúncia, fato ocorrido no estabelecimento comercial do tipo mercearia e de bebidas sem uma nomenclatura específica. Falou que, após análise pericial do local realizada pela perita a subtração de energia foi comprovada. Disse que no local não havia relógio medidor de energia, sendo a ligação feita diretamente.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Alan Codignotte Pires, em Juízo.

Deste modo, caracterizado o delito de furto simples, imputado ao réu. Ele subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em energia elétrica.

Houve confissão extrajudicial, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os policiais civis afirmaram terem sido acionados por representante da CPFL, solicitando apoio para trabalho de campo visando reprimir a prática de ligações clandestinas. Afirmaram que no local dos fatos, um estabelecimento comercial, constataram que a ligação de energia elétrica havia sido feita de forma irregular, não havendo no local relógio medidor de energia, estando a ligação feita diretamente nos postes. Afirmou que o imóvel estava dotado de energia elétrica no momento da abordagem.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos dos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

É sabido que a confissão administrativa pode servir como elemento de convencimento se corroborada por prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É o caso dos autos.

Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apreensão de drogas diversas, divididas em porções individuais, além de dinheiro - Confissão extrajudicial corroborada pelas provas em juízo - Depoimentos dos policiais firmes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada com critério e corretamente - Regime prisional inicial mitigado para o semiaberto - Possibilidade - Apelo parcialmente provido para esse fim. (TJ-SP APL:00131823120128260132SP013182-31.2012.8.26.0132, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 04/08/2015). (Grifei).

TRÁFICO DE DROGAS - Confissões extrajudiciais confirmadas por depoimentos testemunhais - Condenação, pena e regime do réu Sócrates bem decretados - Recurso desprovido - Afastamento dos maus antecedentes da ré Maria, excessivamente antigos - Possibilidade de redução da pena e mitigação do regime de desconto da fração remanescente - Apelo parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 30016267820138260638 SP 3001626-78.2013.8.26.0638, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 05/10/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/10/2015). (Grifei).

Mais recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica. Condenação. Pretensão de que seja revertida para absolvição por insuficiência de prova de autoria. Não acolhimento. Prova material (laudo) compatível com a versão da vítima, da testemunha presencial, sua prima, e com a confissão extrajudicial do apelante. Mudança de versão do apelante em juízo que, por isolada, não merece ser acolhida. Alegação de que reataram o convívio que é indiferente para a aplicação da lei penal. Condenação mantida. Pena aplicada com correção no mínimo legal. Concessão, contudo, de ofício, do sursis bienal especial com observação de que se trata de benefício (facultatividade). Recurso provido em parte para, mantida a condenação e a pena, aplicar ao apelante o sursis especial" - grifei. (Apelação Criminal 0001996-53.2016, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator XISTO RANGEL, julgado e publicado 03 de novembro de 2020).

Também decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS - ANÁLISE. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no recurso em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. ESTUPRO - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - TENTATIVA - ATIPICIDADE. Ante o preenchimento, pela conduta reputada, dos elementos subjetivo e objetivo do tipo penal versado no artigo 213, combinado com o 224, alínea "a", e com o 14, inciso II, do Código Penal, descabe cogitar de atipicidade. ABSOLVIÇÃO - PROVAS - AUSÊNCIA. Uma vez lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e no curso da instrução criminal, corroborados por confissão extrajudicial, é imprópria a absolvição por falta de provas. PENA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - TENTATIVA. Controvérsia alusiva ao aumento da pena-base ante a valoração negativa de circunstâncias judiciais, bem assim sobre a fração de diminuição da sanção decorrente do reconhecimento de tentativa, resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, em regra, ilegalidade. PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais - artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal - grifei. (RHC 133930 / PE, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 17/09/2019, Publicação: 02/10/2019, Órgão julgador: Primeira Turma).

A materialidade delitiva restou comprovada, uma vez que a subtração da energia elétrica foi confirmada, conforme apurado no Laudo de fls. 115/120 que atestou

"Procedido ao exame, verificou-se que o estabelecimento comercial não era dotado de medidor de energia. A fiação do imóvel encontrava-se conectada diretamente à rede aérea de distribuição de energia elétrica, sem aferição de consumo, restando caracterizada a fraude (fotografias 3 e 4).".

Incabível o reconhecimento do furto privilegiado e do princípio da insignificância em razão do valor da res.

Deste modo, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial, respeitadas as teses defensivas.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a agravante da reincidência do réu (0046210-73.2014.8.26.0114, fls. 86) fica compensada com a atenuante da confissão extrajudicial.

Na terceira fase da dosimetria, nada a considerar.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial para CONDENAR o réu FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS a cumprir a pena privativa de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo, por violação ao artigo 155, § 3º, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Justifica-se ante a reincidência do réu. Tal regime é cabível, mesmo em caso de reincidência, nos moldes da súmula 269 do STJ uma vez que a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Anoto, ainda, ser incabível o regime aberto, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Incabíveis os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal ante a reincidência do réu.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para pagamento e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

Campinas, 20 de setembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA